



No tocante à limitação geográfica de até 200 km da Prefeitura de Brusque, esclarece-se que o requisito encontra-se técnica e detalhadamente motivado no próprio Memorial Descritivo.

O documento estabelece expressamente que a limitação visa:

- redução de latência;
- viabilização de intervenções técnicas presenciais;
- suporte a cenários de colocation de ativos institucionais da própria Administração;
- atendimento às práticas de continuidade de negócios e disaster recovery.

Importante destacar que o Memorial Descritivo prevê expressamente a possibilidade de utilização do ambiente de datacenter em regime de *colocation* para ativos tecnológicos institucionais da própria Administração, incluindo *appliances* de segurança, equipamentos de rede e componentes de integração com sistemas legados.

Nesses cenários, a proximidade geográfica mostra-se tecnicamente necessária para:

- instalação de equipamentos;
- manutenção presencial;
- substituição de componentes;
- atuação técnica emergencial;
- auditorias e verificações presenciais;
- redução de custos logísticos;
- mitigação do tempo de resposta operacional.

Além disso, o próprio Memorial Descritivo fundamenta que a limitação geográfica busca assegurar tempo compatível para atuação presencial em situações excepcionais de indisponibilidade de serviços e continuidade operacional da Administração Pública.

O documento também estabelece justificativa específica relacionada a *disaster recovery*, prevendo a necessidade de deslocamento de equipes técnicas para atuação direta no ambiente da contratada em cenários de indisponibilidade prolongada.

Dessa forma, o raio máximo de 200 km não constitui restrição arbitrária ou desproporcional, mas sim requisito técnico vinculado à operacionalidade, continuidade dos serviços públicos, viabilidade logística, redução de latência e capacidade de resposta presencial da infraestrutura contratada.

Cumpra ainda salientar que a limitação não restringe a participação a município específico, tampouco inviabiliza a competitividade do certame, havendo múltiplas estruturas aptas a atender os requisitos técnicos estabelecidos pela Administração.

Quanto à alegação de inadequação técnica da limitação geográfica no contexto de computação em nuvem, esclarece-se que o edital não fundamenta a restrição territorial exclusivamente em critérios abstratos de “*cloud computing*”, mas sim em necessidades operacionais concretas e expressamente justificadas no Memorial Descritivo.

O Memorial Descritivo estabelece que a limitação geográfica possui como fundamentos:

- redução de latência;
- necessidade de intervenções presenciais;
- *disaster recovery*;
- colocation de ativos institucionais;
- continuidade operacional da infraestrutura crítica.

Importante destacar que o ambiente contratado não se resume à mera disponibilização remota de máquinas virtuais, mas contempla também:

- integração de rede;
- firewall;
- appliances;
- conectividade dedicada;
- hospedagem de ativos institucionais;



- suporte NOC/ITSM;
- integração MPLS;
- recuperação operacional em cenários críticos.

O próprio Memorial Descritivo prevê expressamente a possibilidade de utilização do ambiente de datacenter em regime de *colocation* para ativos institucionais da Administração Pública, incluindo appliances de segurança, equipamentos de rede e integração com sistemas legados.

Nesses cenários, a distância física do datacenter deixa de ser mero aspecto teórico de arquitetura *cloud* e passa a impactar diretamente:

- logística operacional;
- deslocamento de equipes técnicas;
- tempo de intervenção presencial;
- instalação e substituição de equipamentos;
- recuperação de desastres;
- continuidade dos serviços públicos essenciais.

Assim, a limitação geográfica estabelecida no edital possui relação direta com a operacionalidade da solução contratada e com a mitigação de riscos relacionados à infraestrutura crítica da Administração.

Quanto à alegação de que a distância geográfica não influenciaria desempenho ou latência em ambientes *cloud* modernos, esclarece-se que, embora backbone, peering e roteamento sejam efetivamente fatores relevantes, a distância física continua sendo variável técnica diretamente relacionada ao tempo de propagação da rede, especialmente em aplicações sensíveis à latência, integração WAN e ambientes transacionais de alta disponibilidade.

Além disso, o edital não utiliza exclusivamente a distância geográfica como requisito isolado, mas sim conjuntamente com:

- integração aos principais backbones;
- redundância;
- disponibilidade;
- suporte operacional;
- *disaster recovery*;
- intervenção presencial;
- continuidade operacional.

No tocante à alegação de equivalência entre certificação Tier III Design e Tier III Facility, esclarece-se que as certificações possuem escopos distintos e não se confundem.

A certificação Tier III Design refere-se à validação documental do projeto conceitual da infraestrutura, enquanto a certificação Tier III Facility envolve validação da infraestrutura efetivamente construída, operacional e implementada.

A certificação Tier III Facility contempla inspeções presenciais (*in loco*), validação da topologia implantada, redundância operacional, manutenibilidade concorrente (*concurrently maintainable*) e fiscalização efetiva da infraestrutura crítica construída.

Já a certificação Tier III Design limita-se à validação do projeto de engenharia e não comprova, isoladamente, que a infraestrutura física implementada corresponde integralmente ao projeto originalmente certificado.

Assim, a exigência de Tier III Facility possui motivação técnica legítima relacionada à necessidade de validação da infraestrutura efetivamente operacional que suportará os serviços críticos da Administração Pública.

Importante destacar ainda que o edital não exige marca, fabricante ou fornecedor específico de datacenter, limitando-se à definição de requisito objetivo de infraestrutura crítica compatível com os níveis de disponibilidade e continuidade operacional pretendidos.



Quanto ao requisito de latência de 5 ms, no Memorial Descritivo e no Estudo Técnico Preliminar, onde se lê:

“A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR UM TEMPO MÉDIO DE DESEMPENHO MENSAL DE LATÊNCIA NO NÚCLEO DA REDE WAN DE NO MÁXIMO, 5 MS.”

Leia-se:

“A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR DESEMPENHO DE REDE COMPATÍVEL COM APLICAÇÕES CRÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO BAIXA LATÊNCIA, ESTABILIDADE OPERACIONAL E ADEQUADA COMUNICAÇÃO ENTRE OS AMBIENTES DA SOLUÇÃO CONTRATADA E A INFRAESTRUTURA DA CONTRATANTE.”

Quanto à alegação de prejuízo à competitividade decorrente da limitação territorial, esclarece-se que a Administração Pública não está impedida de estabelecer requisitos técnicos restritivos quando estes forem:

- tecnicamente motivados;
- proporcionais ao objeto;
- relacionados à adequada execução contratual;
- necessários à mitigação de riscos operacionais.

No presente caso, a limitação geográfica não possui finalidade arbitrária ou direcionadora, mas decorre diretamente:

- da criticidade da solução;
- da necessidade de continuidade operacional;
- da possibilidade de atuação presencial;
- do *disaster recovery*;
- da integração física de ativos institucionais;
- da necessidade de rápida resposta operacional em cenários excepcionais.

Importante destacar que o requisito não restringe a participação a município específico, tampouco inviabiliza a competitividade do certame, existindo múltiplas estruturas aptas ao atendimento das exigências previstas no edital dentro do raio estabelecido.

Por fim, as exigências constantes do instrumento convocatório guardam pertinência direta com a natureza crítica da infraestrutura contratada, estando alinhadas ao interesse público, à continuidade operacional da Administração Municipal e à mitigação de riscos relacionados aos serviços essenciais suportados pela solução.

Desta forma, excetuando-se pela cláusula da latência que é, deveras, restritiva, permanecem mantidas as disposições constantes do edital, Memorial Descritivo e Termo de Referência, por se mostrarem tecnicamente justificadas, proporcionais ao objeto contratado e compatíveis com as necessidades operacionais da Administração Pública Municipal.

Brusque/SC, 19 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente



RAFAEL VANELLI

Data: 19/05/2026 15:30:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**RAFAEL VANELLI**

AGENTE ADMINISTRATIVO

